

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2531 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียน เทป
บริษัท โรงงาน เอเวอร์ไลท์ อินดัสตรีส์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

บริษัทจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ในฐานะกรรมการทำหนังสือมอบอำนาจทั่วไปให้จำเลยที่ 5 ลงนามแทนในธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินและฝากเงินตามระบบบัญชีเดินสะพัดของบริษัท ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะเช็คพิพาท ฉะนั้นการที่จำเลยที่ 5 ออกเช็คพิพาทแทนจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไม่มีส่วนร่วมออกเช็คด้วย จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้ร่วมกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 5

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 5 ส่วนจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 คดีไม่มี

มูลให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ขอให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ศาลอุทธรณ์พิพากษา ยืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โดยอาศัยข้อเท็จจริงว่า โจทก์นำสืบไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นตัวการในการกระทำความผิด จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ ฎีกาได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย และในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้นศาลฎีกาจะ ต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วจากพยานหลักฐานในสำนวน ซึ่งข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาแล้วฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 5 ลงนามในเช็คพิพาทส่งจ่ายเงินตามเอกสารหมาย จ.1 ก่อนจะเกิดความผิดในคดีนี้และพยานหลักฐานโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมออกเช็คพิพาทกับจำเลยที่ 5 ด้วยอย่างไร

ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะ กรรมการแสดงเจตนาแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งไม่มีตัวตนลงชื่อเป็นผู้มอบอำนาจให้ทำ แทนเท่ากับเป็นผู้แทนกัน การกระทำของจำเลยที่ 5 และการลงชื่อมอบอำนาจของ จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ย่อมมีผลในตัวเองเป็นตัวการร่วมด้วยนั้น เห็นว่าตามหนังสือ มอบอำนาจเอกสารหมาย จ.1 (แผ่นที่ 4) เป็นการมอบอำนาจทั่วไปของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้จำเลยที่ 5 ลงนามแทนในธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งลง นามในเช็คส่งจ่ายเงินและการฝากเงินตามระบบบัญชีเดินสะพัดของบริษัท ไม่ใช่ เจาะจงเฉพาะเช็คพิพาทจะนั้นเพียงแต่การลงนามในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว โดยที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่มีส่วนร่วมในการออกเช็คพิพาทจึงถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

อันเกิดจากการใช้เช็ค คดีของโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงไม่มีมูลตาม
ฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน"

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>